

○第三者情報等の意見聴取に関する事務取扱要領

平成21年3月31日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、志摩広域行政組合情報公開条例(平成21年志摩広域行政組合条例第1号。以下「公開条例」という。)第2条により準用する志摩市情報公開条例(平成16年志摩市条例第8号)第7条第5項並びに志摩広域行政組合個人情報保護条例(平成21年志摩広域行政組合条例第2号。以下「保護条例」という。)第2条により準用する志摩市個人情報保護条例(平成16年志摩広域行政組合条例第9号)第15条第6項に規定する第三者及び実施機関以外のもの(以下「第三者等」という。)に対する意見聴取に関し必要な事項を定めるものとする。

(第三者等に係る意見聴取)

第2条 公開条例に基づく公文書の開示請求又は保護条例に基づく個人情報の開示請求(以下「開示請求」という。)のあった公文書(保護条例に規定する個人情報を含む。以下同じ。)に第三者等に関する情報が記録されている場合において、必要があると認められるときは、開示請求に対する可否の決定(以下「開示決定等」という。)を慎重かつ公正にするために、当該第三者等から意見を聴くことができる。ただし、当該第三者等に関する情報が、公開条例第9条及び保護条例第17条の各号のいずれかに該当すること又はいずれにも該当しないことが客観的に明らかである場合は、この限りでない。

(意見聴取の内容)

第3条 第三者等からの意見聴取の内容は、次に掲げるものとする。

- (1) 個人に関する情報が記録されている公文書については、権利利益の侵害の有無及びその理由
- (2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されている公文書については、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益の侵害の有無及びその理由
- (3) 国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人に関する情報が記録されている公文書については、協力関係又は信頼関係に対する影響の有無及びその理由、事務又は事業の円滑な実施に対する支障の有無及びその理由

(意見聴取の方法)

第4条 意見聴取は、原則として、第三者等に対して、当該第三者等に関する情報が記録されている公文書に対して開示請求があったことを口頭又は文書(様式第1号)により通知し、当該第三者等から原則として、文書(様式第2号)により意見を求めるとともに、開示決定等の判断に必要な資料等の提出を求めることにより行う。この場合において、意見照会の回答は1週間以内に行うよう協力を求めるものとする。

第5条 開示請求のあった公文書1件に多数の第三者等の情報が記録されているときは、必要な範囲で意見聴取を行う。また、第三者等から口頭により意見を聴取したときは、当該第三者等の氏名(名称)及び住所(所在地)、聴取年月日、聴取内容、当該第三者等の意見、その他必要な事項を記録した聴取書を作成するものとする。

(第三者等への通知)

第6条 第三者等から文書により意見を聴取した場合において、開示決定等をしたときは、その旨を当該第三者等に通知(様式第3号)しなければならない。

附 則

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

第 号
年 月 日

様

印

公 文 書
保有個人情報 の開示に係る意見について(照会)

志摩広域行政組合情報公開条例及び志摩広域行政組合個人情報保護条例に基づき、次のとおりあなたに関する情報が記録された公文書・保有個人情報について、開示の請求(申出)がありました。

つきましては、当該公文書・保有個人情報を開示するかどうかの決定に際し参考としたいので、別紙「公文書・保有個人情報の開示に係る意見書」により、あなたの意見を提出されるようお願いします。

なお、意見書は、 年 月 日までに提出されるようお願いします。提出がない場合は、意見がないものとして取り扱わせていただきます。

開示請求(申出)された公文書・保有個人情報の件名又は内容	
公文書・保有個人情報に記録されているあなたの情報	
意見を照会する理由	
問い合わせ先	
備考	

様式第 2 号(第三者等への意見照会の回答)(第 4 条関係)

年 月 日

様

住所
氏名

年 月 日付けで照会のあったことについて、次のとおり回答します。

公文書・保有個人情報の件 名	
1 開示されても支障がない。 2 開示されると支障がある。 支障がある部分 その理由	

注 該当する番号を○で囲み、必要な事項を記入してください。
理由は、具体的かつ詳細をお願いします。

連絡先(担当者) 電話

第 号
年 月 日

様

印

第三者情報が記録されている 公 文 書 の開示決定等について(通知)
保有個人情報

あなたに関する情報が記録されている公文書・保有個人情報について、 年 月

日付け第 号で意見について照会したところですが、次のとおり 開 示 する
開示しない

こととしましたので通知します。

開示を請求(申出)された 公文書・保有個人情報の件 名又は内容	
開示する公文書・保有個人 情報に記録されているあ なたの情報	
開 示 の 日 時	年 月 日 () 午 前 午 後 時
開 示 の 場 所	
問 い 合 わ せ 先	
備 考	